

DISTRATO / TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

Modelo-base para encerramento de locação e quitação, quando aplicável

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas resolvem formalizar o encerramento do contrato de locação de imóvel nº {{numero_contrato}}, observadas as condições abaixo e a legislação brasileira aplicável.

1. Das Partes e do Contrato Encerrado

LOCADOR(A): {{nome_locador}}, CPF/CNPJ nº {{cpf_cnpj_locador}}, endereço {{endereco_locador}}.

LOCATÁRIO(A): {{nome_locatario}}, CPF/CNPJ nº {{cpf_cnpj_locatario}}, endereço {{endereco_locatario}}.

IMÓVEL: {{endereco_imovel}}, cadastro interno nº {{codigo_imovel}}.

CONTRATO: nº {{numero_contrato}}, firmado em {{data_contrato_original}}, com início em {{data_inicio}} e prazo {{prazo_contrato}}.

2. Do Encerramento da Locação

As partes ajustam que a locação será encerrada em {{data_encerramento}}, data em que o LOCATÁRIO deverá restituir a posse do imóvel, entregar chaves, controles, tags e demais itens recebidos, salvo disposição diversa registrada neste termo.

O motivo do encerramento é: {{motivo_encerramento}}.

A entrega das chaves será realizada em {{local_entrega_chaves}}, perante {{responsavel_recebimento_chaves}}.

3. Da Vistoria de Saída e Estado do Imóvel

A vistoria de saída será realizada em {{data_vistoria_saida}}, podendo apurar reparos, pendências, limpeza, pintura, danos, ausência de acessórios, débitos de consumo ou encargos.

Se houver pendências, o LOCATÁRIO compromete-se a saná-las ou indenizar o LOCADOR conforme apuração documentada: {{pendencias_vistoria}}.

A aceitação das chaves não impede a cobrança de valores posteriormente identificados, desde que comprovadamente relacionados ao período de ocupação ou ao descumprimento contratual.

4. Dos Valores, Débitos e Quitação

Na data de encerramento, as partes registram a existência de débitos pendentes: {{existe_debitos_pendentes}}.

Valores apurados: aluguel proporcional {{valor_aluguel_proporcional}}; multa rescisória {{valor_multa_rescisoria}}; encargos {{valor_encargos_pendentes}}; reparos {{valor_reparos}}; outros valores {{outros_valores}}; total {{valor_total_encerramento}}.

A forma e prazo de pagamento serão: {{forma_pagamento_encerramento}}.

Após a quitação integral dos valores acima, as partes darão entre si plena, geral e irrevogável quitação exclusivamente quanto às obrigações expressamente abrangidas neste termo, ressalvadas pendências ocultas, débitos supervenientes comprovados, obrigações fiscais/condominiais ainda não apuradas e direitos indisponíveis.

5. Da Devolução de Garantias

A garantia locatícia {{tipo_garantia}} será liberada, compensada ou executada conforme a apuração final de débitos e as regras do contrato original.

Quando houver caução, eventual saldo a restituir será pago ao LOCATÁRIO em {{prazo_restituicao_caucao}}, por meio de {{dados_pagamento_restituicao}}, após abatimento de valores devidos, quando aplicável.

6. Do Encerramento Administrativo

A ADMINISTRADORA fica autorizada a atualizar o status do contrato para encerrado, arquivar documentos, registrar o histórico da locação, emitir recibos, comprovantes e relatórios internos necessários.

As partes comprometem-se a fornecer documentos complementares que sejam razoavelmente necessários para fechamento de contas, baixa de cadastros e comprovação de pagamentos.

7. Proteção de Dados Pessoais - LGPD

Os dados pessoais tratados neste encerramento serão utilizados para execução do distrato, registro histórico, cobrança, prestação de contas, cumprimento de obrigações legais, exercício regular de direitos e arquivamento contratual.

A retenção de documentos ocorrerá pelo prazo necessário ao cumprimento das finalidades legais, contratuais e de defesa de direitos, observadas medidas de segurança e acesso restrito.

8. Ratificação e Foro

Permanecem válidas as disposições do contrato original que, por sua natureza, sobrevivam ao encerramento, especialmente confidencialidade, proteção de dados, responsabilidade por débitos, reparos, multas e foro.

Fica eleito o foro de {{foro}} para dirimir dúvidas decorrentes deste termo, salvo disposição legal aplicável.

{{cidade}}, {{data_geracao}}.

LOCADOR(A): {{nome_locador}}

LOCATÁRIO(A): {{nome_locatario}}

ADMINISTRADORA/INTERVENIENTE: Último Andar

TESTEMUNHAS

1. Nome: {{nome_testemunha_1}} CPF: {{cpf_testemunha_1}} Assinatura: _____	2. Nome: {{nome_testemunha_2}} CPF: {{cpf_testemunha_2}} Assinatura: _____
Observação: recomenda-se reconhecimento de firmas ou assinatura eletrônica com trilha de auditoria, conforme política interna da administradora.	

Quadro de placeholders principais

Placeholder	Descrição
{{nome_locador}}	Nome completo/razão social do locador.
{{cpf_cnpj_locador}}	CPF/CNPJ do locador.
{{endereco_locador}}	Endereço completo do locador.
{{nome_locatario}}	Nome completo/razão social do locatário.
{{cpf_cnpj_locatario}}	CPF/CNPJ do locatário.
{{endereco_locatario}}	Endereço completo do locatário.
{{endereco_imovel}}	Endereço completo do imóvel locado.
{{valor_aluguel}}	Valor mensal do aluguel.
{{data_vencimento}}	Dia/data de vencimento mensal do aluguel, limitado ao dia 10.
{{prazo_contrato}}	Prazo contratual: 12, 24, 36 meses ou indeterminado.
{{data_inicio}}	Data de início da locação.
{{data_termino}}	Data de término da locação, quando houver prazo determinado.
{{cidade}}	Cidade de assinatura/geração do documento.
{{data_geracao}}	Data de geração do documento.
{{data_encerramento}}	Data de encerramento efetivo.
{{motivo_encerramento}}	Motivo do término.
{{existe_debitos_pendentes}}	Sim/Não e descrição.
{{valor_multa_rescisoria}}	Valor de multa, se houver.
{{valor_aluguel_proporcional}}	Aluguel proporcional, se houver.
{{pendencias_vistoria}}	Pendências identificadas na vistoria final.